

0001634-44.2014.8.26.0615

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Furto

Magistrado: Renato Soares de Melo Filho

Comarca: Tanabi

Foro: Foro de Tanabi

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 15/2014 - Delegacia de Polícia de Cosmorama, 95/2014 - Delegacia de Polícia de Cosmorama

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jeferson Augusto de Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renato Soares de Melo Filho

Vistos.

I - Do Relatório

Trata-se de ação penal pública ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tanabi

Foro de Tanabi

1ª Vara

Rua Capitão Bonfin, nº 273, Tanabi-SP - cep 15170-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001634-44.2014.8.26.0615 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001634-44.2014.8.26.0615

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 15/2014 - Delegacia de Polícia de Cosmorama, 95/2014 - Delegacia de Polícia de Cosmorama

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jeferson Augusto de Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renato Soares de Melo Filho

Vistos.

I - Do Relatório

Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face do réu JEFERSON AUGUSTO DE SOUZA, pela prática do crime de furto, previsto no Art. 155, caput, do Código Penal. Segundo consta na denúncia, no dia 17 de fevereiro de 2014, no período da manhã, na rua Astrogildo Alves de Menezes, n.º1459, centro, município de Cosmorama, Comarca de Tanabi, o réu subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em uma furadeira elétrica, da marca Skill, avaliada em R\$135,00, pertencente a Anivaldo Domingos Pinto.

Foi ofertada ao réu proposta de transação penal (fls. 41-44), que foi aceita (fl. 70) e, posteriormente, convertida (fls. 97-98) e revogada (fls. 255-256).

A denúncia foi recebida em 04 de agosto de 2017, sendo determinada a redistribuição do feito a esse Juízo Comum (fls. 255-256). O réu foi citado por edital (fls. 273-275), sendo o processo e o curso do prazo prescricional suspenso em 05.09.2018 (fl. 279). Após, o réu foi pessoalmente citado em 21.03.2022 (fl. 309) e apresentou resposta escrita à acusação (fl. 318).

Mantido o recebimento da denúncia (fl. 322), durante a instrução processual, foi ouvido a vítima e, por fim, foi interrogado o réu (fls. 351-352).

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público, em alegações orais, requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu e aplicação da causa de diminuição em razão de arrependimento posterior no percentual de 2/3 e a substituição por pena restritiva de direito (fl. 351). A defesa, por sua vez, em memoriais escritos, requereu a absolvição do réu (fl. 354).

Eis o importante a relatar.

II - Da Fundamentação

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos na denúncia devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

No presente caso, a materialidade delitativa está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 08-09), auto de avaliação indireta (fl. 18) e relatório final da autoridade policial (fls. 25-26).

Adiante, em relação à autoria delitativa, em juízo, a vítima Anivaldo Domingos Pinto confirmou os fatos narrados na denúncia. Relatou que o réu morava em sua casa; que tinha comprado uma furadeira; que ao procurar a furadeira notou que havia sumido; que perguntou ao réu sobre a furadeira e descobriu que o réu tinha vendido a furadeira para outro; que no mesmo dia foi resolvido o problema; que foi na delegacia e avisou que tinha achado a furadeira; que o réu negou que tinha pegado a furadeira mas depois o réu confessou que pegou a furadeira e a buscou e a devolveu. Disse que a furadeira foi devolvida pelo réu no dia seguinte.

Ao ser interrogado em juízo, o réu disse que na época dos fatos era dependente químico; que vendeu a furadeira em um momento de fraqueza para comprar droga; que no dia seguinte buscou a furadeira e devolveu para a vítima; que se arrependeu do fato cometido e que atualmente trabalha, é casado, e tem filhos.

Nesse contexto, verifica-se que os depoimentos colhidos em juízo demonstram que o réu foi o autor da subtração da furadeira descrita na denúncia. Isso porque a vítima em juízo foi categórica em afirmar que o réu subtraiu a furadeira que lhe pertencia. Ademais, o réu confessou em juízo a prática do referido crime, da forma como narrado na denúncia. Logo, diante do conjunto probatório reunido nos autos, a condenação do réu pela prática do crime de furto se impõe.

Contudo, incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código Penal, arrependimento posterior, haja vista que foi confirmado pela vítima em juízo que houve devolução voluntária do bem subtraído um dia após a subtração, isto é, antes de oferecida a denúncia.

Desse modo, passo a dosar a pena aplicável.

III - Da Dosimetria das Penas

Na primeira fase de dosimetria da pena, quanto às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, inicialmente, verifica-se que não constam elementos nos autos para se valorar a culpabilidade, conduta social, personalidade

do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima. No entanto, o réu ostenta maus antecedentes (vide fls. 312-314), razão pela qual majoro negativamente a pena nesta fase na fração de 1/6, fixando a pena-base em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, cada qual no piso legal de 1/30 do valor do salário mínimo.

Na segunda fase não há agravantes, mas incide a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual torno a pena no mínimo legal de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, cada qual no piso legal de 1/30 do valor do salário mínimo.

Na terceira fase, não há causas de aumento, porém incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do CP (arrependimento posterior), razão pela qual reduzo a pena do réu em 2/3, tornando-a definitiva em 04 meses de reclusão e 03 dias multa, cada qual no piso legal de 1/30 do valor do salário mínimo.

Em razão da pena ora fixada, e diante da ausência de comprovação de eventual reincidência do réu, fixo o regime ABERTO, conforme os parâmetros do Art. 33 do Código Penal.

Diante da ausência de comprovação de eventual reincidência do réu, substituo a pena privativa de liberdade do réu por uma pena restritiva de direitos (Art. 44 CP), consistente em prestação pecuniária de um salário-mínimo, a ser depositada em conta a ser definida pelo Juízo da Execução Criminal.

O réu poderá recorrer da sentença em liberdade, se por outro processo não estiver preso.

IV – Do Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no Art. 387 do Código de Processo Penal, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu JEFERSON AUGUSTO DE SOUZA pela prática do crime previsto no Art. 155, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 04 meses de reclusão e 03 dias multa, cada qual no piso legal de 1/30 do valor do salário mínimo, em regime ABERTO. Substituo a pena privativa de liberdade do réu por uma pena restritiva de direitos (Art. 44 CP), consistente em pena de prestação pecuniária de um salário-mínimo, a ser depositada em conta a ser indicada pelo Juízo da Execução Criminal. O réu poderá recorrer em liberdade, salvo se por outro processo estiver preso.

Fixo os honorários advocatícios no máximo do respectivo item da tabela do convênio OAB – Defensoria ao procurador nomeado ao réu. Expeça-se a certidão de praxe.

Comunique-se à vítima acerca do teor desta sentença.

Transitada em julgado, tome a Serventia as seguintes providências: 1) Proceda-se ao cômputo da presente decisão em dados estatísticos, ex vi do Art. 809 do Código de Processo Penal; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do Art. 15, inc. III, da Constituição Federal; 3) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo; 4) Extraiam-se a guia de execução definitiva conforme Art. 105 da Lei de Execução Penal. Expeçam-se as comunicações necessárias.

P.R.I.C.

Tanabi, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA